

犯罪の証明に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 裁判所は、被告事件について犯罪の証明があったときは、同事件について刑を免除するときを除き、判決で刑の言渡しをしなければならない。

イ. 刑事裁判の有罪認定に当たって必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」とは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。

ウ. 裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断に委ねる。

エ. 一般的に、情況証拠は、直接証拠に比べて証明力が低く、情況証拠により事実認定を行う場合は、直接証拠により事実認定を行う場合と比べてより慎重な判断が求められることから、反対事実の存在の可能性を許さないほどの確実性がなければならない。

オ. 略式手続においては、書面審理による迅速な判断が要求されることから、犯罪の証明は証拠の優越で足りる。

1. ア イ      2. ア オ      3. イ ウ      4. ウ エ      5. エ オ

## ア 正しい

333 条 1 項。被告事件について犯罪の証明があったときは、334 条（「被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。」）の場合を除いては、判決で刑の言渡しをしなければならない。判決によらないで刑の言渡しが行われる例外は、461 条（略式命令）がある。

## イ 正しい

本記述では、刑事裁判の有罪認定に当たって必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」とはいかなる意味かが問題となる。最決平 19.10.16（百選 58 事件）は、情況証拠による間接事実に基づいて被告人の犯人性を認定する場合にどの程度の証明が必要かが問題となった事案において、「合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、裁判における証明は、自然科学界の実験に基づく理論的証明ではないから、「真実の高度の蓋然性」をもって満足せざるを得ないことを挙げている。

## ウ 正しい

318 条、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁判法」という。）62 条。証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねられている（318 条）。その趣旨は、裁判官の理性と良心を信頼して、証拠の証明力の評価を裁判官に委ねた方が、実体的真実の発見に資するという点にある。そして、裁判員の関与する判断に関しても、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断に委ねられる（裁判員法 62 条）。

## エ 誤っている

本記述では、情況証拠により事実認定を行う場合は、反対事実の存在の可能性を許さないほどの確実性が必要かが問題となる。最決平 19.10.16（百選 58 事件）は、「合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。」とした上で、「このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と、情況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはないというべきである。」としている。

## オ 誤っている

略式手続は刑事訴訟法の基本原則の例外となる手続であるから、刑事訴訟法に定める規定のない場合には、一般の手続の規定が補充的に適用されると考えられており、証拠裁判主義（317 条）の規定の適用ないし準用が認められる。そして、略式手続においても、証拠により合理的な疑いを差し挟まない程度に有罪の立証を行う必要があり、また、裁判所は、証拠に基づき有罪の確信を得なければ略式命令を発することはできない。

以上により、誤っている記述はエとオであり、したがって、正解は肢 5 となる。